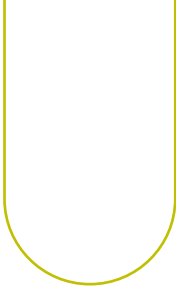


ESTATUTO



El presente **estatuto** fue modificado en forma y contenido en la **LXXV Asamblea General Ordinaria de Delegados**, que tuvo lugar los días **23, 24 y 25 de marzo de 2023**



Contenido

CAPÍTULO I

Aspectos generales 04

CAPÍTULO II

Objetos del acuerdo cooperativo 04

CAPÍTULO III

De los asociados 06

CAPÍTULO IV

Régimen disciplinario 12

CAPÍTULO V

Solución de conflictos transigibles 21

CAPÍTULO VI

Régimen económico 23

CAPÍTULO VII

Administración de la cooperativa 25

CAPÍTULO VIII

Responsabilidades, incompatibilidades
y prohibiciones 46

CAPÍTULO IX

Fusión, incorporación, integración y escisión 49

CAPÍTULO X

Disolución y liquidación 50

CAPÍTULO XI

Disposiciones finales 53

CAPÍTULO I

Aspectos generales

Artículo 1. NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL. La Cooperativa es una persona Jurídica de derecho privado, empresa asociativa sin ánimo de lucro, especializada en ahorro y crédito, de responsabilidad limitada, de número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado; regida por la Constitución, la ley, los principios universales y la doctrina de la cooperación y el presente estatuto. Reconocida por la personería jurídica 015 del 18 de enero del año 1954. Se denomina "CAJA COOPERATIVA PETROLERA" y se identifica con la sigla "COOPETROL".

Artículo 2. INTEGRANTES. La Cooperativa está integrada por las personas naturales y aquellas personas jurídicas autorizadas por la Ley y por las que posteriormente se asocien, cumpliendo los requisitos previstos en el presente Estatuto.

Artículo 3. DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL. El domicilio principal de COOPETROL es la ciudad de Bogotá Distrito Capital, donde funcionará la Gerencia General, el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. Su radio de acción cubre todo el territorio nacional, donde podrá establecer dependencias administrativas, oficinas, agencias y puntos de atención en cualquier lugar del país.

Artículo 4. DURACIÓN. La duración de COOPETROL será indefinida, sin embargo, podrá disolverse o liquidarse en cualquier momento, en los casos previstos por la ley y el propio estatuto.

CAPÍTULO II

Objeto del acuerdo cooperativo

Artículo 5. OBJETO SOCIAL. En desarrollo del acuerdo cooperativo, COOPETROL tendrá como objeto social contribuir con el desarrollo integral humano de sus asociados, núcleo familiar, y las comunidades de los territorios donde COOPETROL tiene presencia, en concordancia con los fines de la economía solidaria, la acción educativa y formadora, la integración sectorial y el interés permanente por la comunidad, buscando la consolidación de la economía solidaria en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, conforme a los valores y principios cooperativos, cuidando

de un ambiente sano encaminado a desarrollar acciones para la disminución del impacto ambiental con el uso racional de los recursos.

Artículo 6. SERVICIOS. En cumplimiento del objeto social COOPETROL prestará el servicio de ahorro y crédito de acuerdo con lo establecido en la ley y demás normas concordantes. También se prestará los servicios permitidos a las cooperativas de ahorro y crédito.

- **PARÁGRAFO 1.** El servicio de ahorro y crédito se prestará exclusivamente a los asociados.
- **PARÁGRAFO 2.** COOPETROL podrá otorgar créditos por libranza, provenientes de recursos de origen lícito.
- **PARÁGRAFO 3.** COOPETROL hará uso de las herramientas de ley referentes a las políticas de reporte de operaciones y prevención de riesgos.

Artículo 7. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. Para el otorgamiento de los servicios que en forma permanente prestará COOPETROL a sus asociados, el Consejo de Administración expedirá los reglamentos para cada caso: objetivos, recursos económicos de operación, estructura administrativa que requieran, así como todas aquellas disposiciones que se consideren necesarias para garantizar su normal funcionamiento y desarrollo.

- **PARÁGRAFO 1.** De acuerdo con los principios cooperativos y la ley, cuando no sea posible o conveniente, desde el punto de vista económico y/o administrativo, prestar directamente un servicio, COOPETROL podrá suministrarlo por intermedio de otras entidades, preferencialmente cooperativas, celebrando para ello los convenios respectivos.
- **PARÁGRAFO 2.** COOPETROL para el logro del objeto del acuerdo cooperativo podrá realizar convenios con entidades públicas y/o privadas sin ánimo de lucro del orden nacional y/o internacional reconocidas legalmente.

CAPÍTULO III

De los asociados

Artículo 8. CALIDAD DE ASOCIADO. Tienen la calidad de asociados las personas naturales y jurídicas que aparecen en el registro social y aquellas cuyas solicitudes de admisión hayan sido aprobadas por el órgano competente designado por el Consejo de Administración.

Artículo 9. REQUISITOS DE ASOCIACIÓN. Quien aspire a ingresar como asociado de COOPETROL deberá presentar al órgano competente solicitud en tal sentido, además deberá cumplir uno de los siguientes requisitos:

1. Ser persona natural mayor de 14 años o extranjero residente en el país.
2. Ser personas jurídicas de derecho público.
3. Ser personas jurídicas del sector cooperativo o las demás de derecho privado sin ánimo de lucro.

— **PARÁGRAFO 1.** Se considera que un asociado nuevo o recién vinculado a la organización solidaria se encuentra inscrito en el registro social, cuando haya sido aceptado por el órgano competente y haya cancelado el aporte social previsto en el estatuto vigente.

— **PARÁGRAFO 2.** Los jóvenes que pertenezcan al programa COOPETROLITOS, con una antigüedad mínima de un año, a partir de los 14 años y que voluntariamente expresen su aspiración, podrán asociarse a la Cooperativa sin pago de cuota de afiliación y sus ahorros pasarán a ser aportes sociales y serán representados por su representante legal hasta cumplir la mayoría de edad.

— **PARÁGRAFO 3.** No serán admitidos como asociados las personas que hayan sido sancionadas y ejecutoria de la sanción por algún ente de supervisión, vigilancia y control, ente administrativo, o disciplinario de la Cooperativa, o por otra organización del sector solidario y/o financiero; al igual que la persona condenada por delitos contra el sistema financiero, y cualquier otro que afecte negativamente el patrimonio de COOPETROL (excepto los excluidos por mora). Esta restricción será aplicable durante los diez (10) años siguientes a la ejecutoria de la sanción.

- **PARÁGRAFO 4.** Se considera que un asociado nuevo o recién vinculado a la organización solidaria se encuentra inscrito en el registro social, cuando haya sido aceptado por el órgano competente, haya cancelado el aporte social previsto en el presente estatuto y la cuota de admisión correspondiente.

Artículo 10. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS.

A. SERÁN DERECHOS DE LOS ASOCIADOS:

1. Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar con ella, las operaciones propias de su objeto social.
2. Participar en las actividades de la Cooperativa y en su administración, mediante el desempeño de cargos sociales, de administración o de control.
3. Ser informados de la gestión de la Cooperativa de acuerdo con las prescripciones estatutarias.
4. Ejercer actos de decisión y elección conforme a la ley y los estatutos.
5. Fiscalizar la gestión de la Cooperativa.
6. Presentar a la Junta de Vigilancia quejas fundamentadas o solicitudes de investigación y comprobación de hechos, que puedan configurar infracciones o delitos de los administradores de la Cooperativa.
7. Retirarse voluntariamente de La Cooperativa.
8. Los asociados con movilidad reducida debidamente comprobada y las personas en condición de discapacidad podrán asistir a los eventos con su persona de apoyo, quien disfrutará de los mismos beneficios del asociado durante la actividad.
9. Los demás que se deriven de la ley, el estatuto y reglamentos.

B. SERÁN DEBERES DE LOS ASOCIADOS:

1. Pagar en forma permanente los aportes sociales establecidas en la Cooperativa, en la cuantía y periodicidad que establezca el presente estatuto y/o que reglamente el Consejo de Administración.
2. Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del Cooperativismo, características del acuerdo cooperativo y estatuto que rige COOPETROL como requisito al momento de la admisión. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo.
3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia.
4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la Cooperativa y con sus asociados.
5. Ejercitar sus derechos sociales en forma regular, siempre con sujeción a las normas internas y por los conductos previstos en el estatuto y reglamentos.

6. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica, el prestigio social o la reputación de la Cooperativa.
7. Comportarse adecuadamente en las instalaciones de la Cooperativa y sitios donde se realicen eventos para los asociados y respetar a todas las personas que pertenezcan a la organización.
8. Mantener actualizada la información personal de interés para la Cooperativa.
9. Abstenerse de llevar bienes o recursos de procedencia ilícita a la Cooperativa.
10. Actualizar sus datos personales en COOPETROL, por lo menos una vez al año.

— **PARÁGRAFO 1.** El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes.

— **PARÁGRAFO 2.** Los asociados ejercerán sus derechos de manera responsable y anteponiendo los intereses de la colectividad, los principios éticos de actuación y la normatividad aplicable, a cualquier otra consideración que se aparte de los mismos.

— **PARÁGRAFO 3.** Para participar en los eventos programados por la Cooperativa, el asociado debe estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones económicas con la entidad.

Artículo 11 PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. La calidad de asociado se pierde por retiro voluntario, muerte, exclusión, o disolución de la persona jurídica.

Artículo 12. RETIRO VOLUNTARIO. El asociado que voluntariamente desee retirarse de la Cooperativa presentará solicitud escrita al Consejo de Administración.

Artículo 13 EXCLUSIÓN. El Consejo de Administración de la Cooperativa o el Comité Disciplinario según corresponda la competencia, previo el debido proceso, excluirá a los asociados por una de las siguientes causales:

1. Infracciones graves a la disciplina social que puedan desviar los fines de la Cooperativa.
2. Las actividades desleales contrarias a los ideales del cooperativismo.
3. Servirse de la Cooperativa en beneficio propio de manera irregular o provecho de terceros.
4. Entregar y/o presentar a la Cooperativa bienes o documentos de procedencia fraudulenta.

5. Falsedad o reticencia de los informes o documentos que la Cooperativa requiera.
6. Efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la Cooperativa, de los asociados o de terceros.
7. Cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos de la Cooperativa.
8. Negarse, sin causa justificada, a cumplir las comisiones o encargos de utilidad conferidos por la Cooperativa.
9. Injustificadamente, no cumplir con su deber de recibir educación cooperativa o impedir que los demás asociados la puedan recibir.
10. Ser condenado por delitos comunes y estar privado de la libertad o prófugo de la justicia por los mismos hechos, con excepción de aquellos casos en que se trate de delitos culposos.
11. Todo acto de violencia o agresión física, verbal o escrita valiéndose de cualquier medio, o malos tratamientos en que incurra el asociado contra la Cooperativa, los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, la Gerencia, la Revisoría Fiscal, administradores y trabajadores, delegados y/o asociados.
12. Cometer delitos comunes que impliquen penas privativas de la libertad y afecten de manera real o potencial la imagen y/o reputación de la cooperativa.
13. Confabulación, indisciplina o que tenga esos propósitos previamente comprobados.
14. Cuando el área asignada informe que presenta mora superior a ciento ochenta (180) días calendario en el cumplimiento de las obligaciones crediticias con la Cooperativa.
15. Cuando el Oficial de Cumplimiento informe que el asociado está incluido dentro de las listas restrictiva y demás relacionadas con delitos fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo.
16. Divulgar información de carácter reservado o datos sensibles de la Cooperativa o de los asociados.
17. Superar los 180 días calendario en mora en el pago de los aportes sociales y que el monto de los aportes sociales que tenga el asociado en la Cooperativa no sea superior al de un (1) S.M.M.L.V., cuando el Consejo de Administración así lo considere, previamente los análisis del caso correspondiente.
18. Transgredir el régimen de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y/o conflicto de interés contemplados en la Ley, el Estatuto y/o Reglamentos vigentes de la Cooperativa.
19. Haber sido sancionado administrativamente por el ente de control superior (S.E.S.) que se originó a causa de presentarse detrimento patrimonial de la Cooperativa.

- **PARÁGRAFO 1.** Para aplicar la exclusión de las causales 14 y 17 del presente artículo, se deberá tener el concepto previo del área correspondiente, realizar comunicación escrita al asociado advirtiéndole que se encuentra incurso en dicha causal por parte del Consejo de Administración o Comité Disciplinario según corresponda la competencia, y si el asociado no supera la mora dentro del término de 15 días hábiles siguientes de comunicada la causal, se procederá a su exclusión mediante Resolución motivada por el Consejo de Administración o Comité Disciplinario según corresponda la competencia.
- **PARÁGRAFO 2.** Para aplicar la exclusión de la causal 15 del presente artículo, se requiere la validación, confirmación y concepto por parte del área encargada de la coincidencia positiva del asociado con la persona que aparece en la lista restrictiva o demás listas relacionadas con delitos fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo, una vez comprobada la coincidencia positiva se procederá a su exclusión mediante Resolución motivada por el Consejo de Administración o Comité Disciplinario según corresponda la competencia, en este caso no procederá recurso de reposición ni de apelación contra la decisión.
- **PARÁGRAFO 3.** Los miembros de los órganos de administración y control, Comité Disciplinario y Comité de Apelaciones podrán, ser excluidos por omisión o extralimitación de sus funciones. Previo cumplimiento del debido proceso donde será la Asamblea General como única instancia quien lo remueva y lo excluya, dicha investigación se realizará de la siguiente forma: Si el investigado es miembro de los órganos de administración y control será el comité Disciplinario quien la adelante y exponga ante el máximo órgano de administración, si el investigado es miembro del Comité Disciplinario o Apelaciones será el Consejo de administración quien la adelante y exponga ante el máximo órgano de administración para que esté decidida.
- **PARÁGRAFO 4.** La exclusión operará, sin perjuicio de la acción legal que interponga la Cooperativa y/o los afectados ante las autoridades competentes.

Artículo 14. PROCEDIMIENTO PARA EXCLUSIÓN. Para que la exclusión sea procedente es indispensable garantizar el debido proceso, el procedimiento a seguir será el previsto en el capítulo del régimen disciplinario del presente Estatuto. En todo caso el investigado debe ser oído en descargos. Así mismo se tendrá en cuenta el concepto de la Junta de Vigilancia en la etapa preliminar de la investigación. La exclusión deberá ser aprobada por la mayoría de los miembros del órgano competente.

En el caso de la remoción y exclusión de los miembros de los órganos de administración y control, Comité Disciplinario y Comité de Apelaciones será la asamblea la que decida en única instancia.

Artículo 15. MUERTE DE PERSONA NATURAL O DISOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA. En caso de muerte de un asociado persona natural o disolución y liquidación de un asociado persona jurídica, los aportes sociales, ahorros, demás derechos económicos y montos de deudas no cubiertos por las pólizas existentes para tales obligaciones, pasarán a quienes la ley designe. En ambos casos los herederos o personas designadas se subrogarán en los derechos y obligaciones del asociado, de acuerdo con la ley.

Artículo 16. DEVOLUCIÓN DE APORTES SOCIALES. Los asociados que pierdan la calidad de tales por cualquier motivo tendrán derecho a que COOPETROL les devuelva el valor de sus aportes sociales afectados proporcionalmente en caso de que exista pérdida de conformidad con la ley. COOPETROL cuenta hasta con sesenta (60) días hábiles para devolver los saldos a favor del asociado. En caso de fuerza mayor o de grave crisis económica de COOPETROL, debidamente comprobada, el plazo de la devolución lo podrá ampliar el Consejo de Administración hasta por dos (2) años, reglamentando en este evento la manera como éstas pueden efectuarse, las cuotas, turnos u otros procedimientos para el pago; todo lo anterior para garantizar la marcha normal y la estabilidad económica de la Cooperativa.

— **PARÁGRAFO 1.** Cuando el asociado se retire y quede un remanente de sus aportes sociales o se encuentre pendiente por aplicar el reconocimiento por la revalorización a los aportes sociales, la Cooperativa hará y documentará toda la gestión pertinente para devolvérselos.

Si después de transcurridos seis (6) meses no ha sido posible dicha devolución, el Consejo de Administración podrá autorizar el traslado a la reserva patrimonial del capital institucional.

En todo caso al momento de ser solicitada la devolución de los aportes sociales, los mismos serán devueltos.

— **PARÁGRAFO 2.** En caso de que, al momento de la solicitud de retiro del asociado, existan obligaciones a favor de la Cooperativa, deberá efectuarse el cruce correspondiente con los aportes sociales. Una vez realizado el cruce correspondiente de existir saldo insoluto a favor de la Cooperativa, se deberá efectuar la gestión de seguimiento, control y cobranza para el cobro y recuperación.

- **PARÁGRAFO 3.** Al momento de la devolución de los aportes sociales se deberá verificar que no se afecte el monto mínimo de aportes sociales no reducibles exigidos para el ejercicio de la actividad financiera o el cumplimiento de la relación de solvencia.

Artículo 17. REINGRESOS DE LOS EXASOCIADOS. Los asociados retirados voluntariamente o excluidos se podrán reintegrar de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. **RETIRO VOLUNTARIO.** El asociado que por retiro voluntario dejare de pertenecer a la Cooperativa y deseara afiliarse nuevamente a ella, deberá acreditar los requisitos exigidos a los aspirantes a asociados. Tal admisión sólo podrá concederse seis (6) meses después de su retiro.
2. **EXCLUIDOS:** El asociado excluido por el Consejo de Administración o por el Comité Disciplinario podrá solicitar su reintegro, acreditando los requisitos exigidos a los aspirantes a asociados, cinco (5) años después de haberse decretado su exclusión, mediante escrito dirigido al Consejo de Administración, quien lo resolverá en la siguiente sesión, excepto los asociados excluidos por el método abreviado por las causales 14 y 17 del presente estatuto, quienes podrán volverse a asociar seis (6) meses después de la fecha de exclusión.

- **PARÁGRAFO 1.** No pueden ser admitidos los aspirantes al reintegro que no cumplan con los requisitos del artículo 9.

- **PARÁGRAFO 2.** Los miembros de los órganos de administración y control, Comité Disciplinario y Comité de Apelaciones que hayan sido excluidos no podrán ser admitidos nuevamente como asociados a COOPETROL.

CAPÍTULO IV

Régimen disciplinario

Artículo 18. GENERALIDADES. Corresponde a La Asamblea General, al Consejo de Administración y al Comité Disciplinario mantener la disciplina social de la Cooperativa. Cuando se trate de casos en que este incurso algún miembro de los órganos de administración, control y vigilancia o Delegados, el órgano competente para adelantar la investigación y sancionar será el Comité Disciplinario, quien será designado por la Asamblea. En el caso de los asociados que no sean delegados, le corresponderá cumplir esta función al Consejo de Administración.

El órgano competente podrá aplicar las siguientes sanciones disciplinarias mediante la expedición de resolución motivada:

1. Amonestaciones pública o privada.
2. Sanción pecuniaria.
3. Suspensión temporal del uso de los servicios de la cooperativa.
4. Suspensión total de los derechos.
5. Suspensión temporal del cargo.

— **PARÁGRAFO.** Impedimentos y Recusaciones. Los competentes para investigar y sancionar faltas disciplinarias deberán declararse impedidos por las mismas causas de que establecen en el Código General del Proceso que resulten aplicables; Si no lo hiciere, podrá ser recusado, solicitud que deberá ser estudiada y decidida por los demás miembros del órgano competente, de no ser posible por falta de quorum, lo hará el Comité de Apelaciones.

Artículo 19. COMITÉ DISCIPLINARIO. Estará integrado por tres (3) asociados principales y dos (2) suplentes numéricos elegidos por la asamblea general, para un periodo de dos (2) años no prorrogables, dichos integrantes no deberán pertenecer a los organismos de administración y control ni a ningún comité social o técnico de COOPETROL.

Artículo 20. PROCEDIMIENTO. En el proceso de la investigación disciplinaria, se tendrán las siguientes etapas:

1. **Preliminar.** El órgano competente según corresponda la competencia, deberá identificar las causales y el acervo probatorio pertinente que preste mérito para la apertura de la investigación.

En caso de no encontrar el suficiente merito dará por cerrada la actuación iniciada.

2. **Auto de apertura de la investigación.** El órgano competente emitirá auto de apertura del proceso disciplinario al investigado, el cual no es susceptible de recurso.
3. **Pliego de cargos.** Para su formulación el órgano competente, contará con un término no mayor a quince (15) días hábiles, prorrogable hasta por diez (10) días hábiles cuando la investigación disciplinaria recaiga hasta máximo en cinco (5) investigados, contados a partir del momento en que el órgano competente conozca oficialmente la conducta que da lugar a la apertura de la investigación.

En el caso que la investigación disciplinaria recaiga en más de seis (6) investigados, el término para la formulación del pliego de cargos será de veinticinco (25) días hábiles, prorrogables hasta por quince (15) días hábiles adicionales, contados a partir del momento en que el órgano competente conozca oficialmente la conducta que da lugar a la apertura de la investigación.

Deberá contener por lo menos:

- A.** Un resumen de los hechos.
- B.** La identidad del (de los) investigado(s).
- C.** La causal que será investigada y las disposiciones presuntamente vulneradas, ya sea legales, estatutarias y/o reglamentarias.
- D.** Las pruebas en que fundamenta cada uno de los cargos.
- E.** Las sanciones que eventualmente serían procedentes.

4. Descargos. Notificado el pliego de cargos, el expediente quedará a disposición del investigado o investigados para su consulta. El investigado o investigados podrán presentar sus descargos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos, en el escrito de descargos el investigado o los investigados podrán aportar pruebas o solicitar las que consideren necesarias, pertinentes y oportunas.

La renuencia del investigado a presentar descargos no interrumpe el trámite de la actuación.

5. Periodo Probatorio. Una vez agotada la etapa de descargos el órgano competente, procederá a verificar si deben practicarse pruebas, señalando para ello mediante auto, no susceptible de recurso, un término no mayor a treinta (30) días hábiles.

En los casos en que la prueba solicitada o decretada no dependa del investigado ni del órgano competente, el término para practicar pruebas se podrá prorrogar hasta por quince (15) días hábiles más al termino inicialmente previsto.

En los casos en que se investiguen a más de seis (6) implicados en un mismo expediente, el término para practicar pruebas se podrá prorrogar hasta por quince (15) días hábiles más al termino inicialmente previsto.

6. Alegatos de conclusión. Una vez vencido el periodo probatorio, el órgano competente, mediante auto no susceptible de recursos, informará que se ha cerrado el periodo probatorio y le comunicará al investigado o a los investigados que se corre traslado por el

término de cinco (5) días hábiles para que presenten sus alegatos de conclusión. Este auto no debe ser notificado sino comunicado.

7. Resolución decisoria. Previa solicitud a la Junta de Vigilancia del certificado de cumplimiento del debido proceso, mediante resolución motivada, el órgano competente adoptará una decisión. La resolución debe contener como mínimo:

- A.** La identidad del investigado o investigados.
 - B.** Un resumen de los hechos.
 - C.** El análisis de las pruebas debidamente allegadas y las decretadas en que se basó para la toma de la decisión.
 - D.** La valoración de los descargos y argumentos del investigado o investigados.
 - E.** La causal investigada y las disposiciones vulneradas, ya sea legales, estatutarias y/o reglamentarias.
 - F.** Análisis de las causales de agravación y atenuación previstas en el Estatuto.
 - G.** En caso de que la decisión sea sancionatoria, se deberá determinar claramente la sanción impuesta y el tiempo de duración de la misma dando cumplimiento a lo establecido dentro del marco normativo de COOPETROL
 - H.** Los recursos que proceden, ante quien los puede interponer y el tiempo para interponerlos.
- **PARÁGRAFO 1.** La resolución decisoria deberá ser notificada conforme a lo previsto en el artículo 21 del presente Estatuto.
- **PARÁGRAFO 2.** La decisión requerirá del voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los integrantes presentes con derecho a voto del órgano competente.
- **PARÁGRAFO 3.** A la falta de disposición expresa, se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Administrativo y Código Contencioso Administrativo, en cuanto no se oponga a la doctrina y a los principios cooperativos generalmente aceptados.
- **PARÁGRAFO 4.** El órgano competente procederá a subsanar en cualquier tiempo las irregularidades en el proceso que llegaren a encontrarse, siempre que ello no afecte el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, debiendo reponer las actuaciones a partir del momento en que se identifique la irregularidad.
- **PARÁGRAFO TRANSITORIO.** Este procedimiento aplicará para las conductas disciplinarias que el órgano competente conozca a partir de su aprobación.

Artículo 21. NOTIFICACIÓN. El ente investigador podrá definir si la notificación la realiza de manera personal o electrónica:

A. Notificación Personal: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la decisión, el secretario del órgano que profiera el pronunciamiento o decisión, o el representante legal de la Cooperativa, o quien éste delegue cuando le sea solicitado por el órgano que emitió el acto correspondiente, realizará la notificación personal al investigado, citándolo mediante cualquier medio escrito o electrónico para que comparezca a la notificación personal, tal comunicación será enviada a la última dirección física o electrónica que aparezca en el registro social o actualización de datos realizada por el asociado, de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.

Si el investigado no comparece a notificarse personalmente se enviará por correo certificado a la última dirección física o a la dirección electrónica que figure en el registro social o que conste en la actualización de datos realizada por el asociado, una copia de la resolución, pronunciamiento o comunicación, se dejará constancia del envío en el respectivo expediente y se tendrá como notificado al finalizar el siguiente día hábil del envío.

Una vez efectuada la notificación queda en firme el pronunciamiento o comunicación enviada. En el caso de la resolución donde el asociado no interpuso los recursos de reposición y/o apelación cuando fueren procedentes, la decisión quedará ejecutoriada, es decir, que no procederá recurso alguno contra ella quedando en firme la decisión adoptada.

B. Notificación Electrónica. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la decisión, el secretario del órgano que profiera el pronunciamiento o decisión, o el representante legal de la Cooperativa, o quien éste delegue cuando le sea solicitado por el órgano que emitió el acto correspondiente, realizará la notificación enviando al último correo electrónico que aparezca en el registro social la resolución, pronunciamiento o comunicación como mensaje de datos, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepciones acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.

Artículo 22. RECURSO DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN. Contra la resolución que decreta la exclusión o imponga una sanción disciplinaria procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, con el objeto de que se aclare, modifique o revoque. El mismo será resuelto en primera por el mismo órgano que profirió la resolución notificada al investigado, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de la recepción del recurso.

En caso de confirmarse la sanción, se concederá el recurso de apelación si ha sido interpuesto de manera subsidiaria por el investigado trasladando en un término no mayor a cinco (5) días hábiles al Comité de Apelaciones quien lo resolverá en segunda instancia en un término no mayor a 30 días hábiles.

La decisión recurrida tendrá suspendidos sus efectos hasta que se decidan los recursos que resulten procedentes.

— **PARÁGRAFO** Contra el pliego de cargos, el auto que señala el periodo probatorio y demás autos de trámite no procede recurso alguno.

Artículo 23. COMITE DE APELACIONES. El Comité de Apelaciones conocerá en segunda instancia las resoluciones, pronunciamientos o comunicaciones donde proceda la interposición de recurso de apelación.

Será nombrado por La Asamblea General, para un periodo de dos (2) años, estará conformado por tres (3) delegados principales y (2) delegados suplentes numéricos. El sistema de elección será nominal. Dichos integrantes no deberán pertenecer a los organismos de administración y control ni a ningún comité social o técnico de COOPETROL. El reglamento interno del Comité será elaborado y aprobado por el mismo.

Artículo 24. RESERVA DEL PROCESO DISCIPLINARIO. Todas las actuaciones disciplinarias, así como los documentos e información relacionada con la misma, tendrán el carácter de reservados y sólo podrán ser consultados por el investigado o investigados o por su apoderado que no podrá tener la calidad de asociado, una vez se notifique la investigación disciplinaria, la reserva se mantendrá hasta cuando quede en firme la decisión final.

Será responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración o el Comité Disciplinario, Comité de Apelaciones según corresponda la competencia y la Junta de vigilancia, guardar y velar porque se

preserve la reserva de la investigación y en general de todas las actuaciones e información a las que tengan acceso por razón de sus funciones.

Artículo 25. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria caducará en un término de cinco (5) años contados a partir del conocimiento del hecho, conducta u omisión que constituye causal de investigación por parte del órgano competente.

Si dentro del término previsto no se realiza la formulación del auto de apertura por el órgano competente operará la caducidad de la acción disciplinaria.

Artículo 26. LLAMADAS DE ATENCIÓN. Serán realizados en cualquier momento por la Junta de vigilancia en ejercicio de sus funciones de control social técnico e interno de conformidad con lo establecido en la Ley. Los llamados de atención que llegare a hacer la Junta de Vigilancia no tendrán la calidad de sanciones disciplinarias.

Artículo 27. AMONESTACIÓN. El Consejo de Administración podrá hacer amonestaciones escritas a los asociados y el Comité Disciplinario de la Cooperativa a los miembros de los órganos de administración y control y a los delegados que cometan faltas leves a sus deberes y obligaciones, de las cuales se dejará constancia en el registro social, hoja de vida o archivo individual del afectado, las cuales podrán hacerse públicas.

El amonestado podrá presentar por escrito sus aclaraciones en un término no mayor a treinta (30) días hábiles, de las cuales también se dejará constancia y si es el caso podrán hacerse públicas.

Se considerarán faltas leves:

1. La agresión verbal, expresiones o alusiones descorteses contra directivos, empleados o asociados de la Cooperativa.
2. El que impute falsamente a otro una conducta violatoria de los estatutos, reglamentos y la ley de manera personal o por cualquier medio de comunicación.
3. Inasistencia injustificada a las reuniones de asamblea general o a los demás eventos sociales o educativos.
4. Presentar escritos tales como informes, quejas, peticiones o reclamos ofensivos e irrespetuosos.

Se entenderá como faltas graves:

1. Las expuestas en el artículo 13,
2. Código de Ética y buen gobierno corporativo o cualquier reglamento que así lo determine.

3. Todas aquellas conductas que atenten contra las buenas costumbres y el buen funcionamiento de la Cooperativa o de sus cuerpos colegiados.

A excepción de las causales previstas en los numeral 14, 15 y 17 del artículo 13 del presente Estatuto, en los demás casos, se debe aplicar el debido proceso señalado en el presente artículo.

Artículo 28. SANCIONES PECUNIARIAS. El órgano competente podrá solicitar el reintegro del gasto en dinero, que incrementarán el Fondo de Educación, a los asociados o delegados que no asistan, sin justa causa, a la Asamblea General, reuniones de Consejo, de Junta de Vigilancia o de Comités, a jornadas de información, capacitación, a eventos a los cuales se haya inscrito o aquellos en que deba participar en cumplimiento de sus funciones.

Los reglamentos de los diferentes servicios, así como los diversos contratos que suscriba el asociado con La Cooperativa, podrán contemplar o estipular sanciones pecuniarias tales como los intereses moratorios, cláusulas indemnizatorias y demás cobros por incumplimiento de obligaciones económicas siendo adicionales a la sanción base establecida.

Artículo 29. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS. Los reglamentos de los diversos servicios que tenga establecidos La Cooperativa podrán contemplar suspensiones temporales del respectivo servicio por incumplimiento de los asociados en las obligaciones de este, suspensiones que serán precisadas en cada reglamento, pero en todo caso no podrán exceder de un año. Para la imposición de esta sanción se dará aplicación al debido proceso.

La suspensión total de derechos podrá aplicarse cuando se dé una (s) de las siguientes causales:

1. Presentarse en aparente estado de embriaguez o en aparente estado de exaltación que impida el normal desarrollo de las actividades convocadas.
2. Ser reincidente en conductas clasificadas como faltas leves por lo menos tres (3) veces en el transcurso de un (1) año una vez cometida la primera falta.
3. Incurrir en falsas imputaciones, denuncias infundadas y/o temerarias contras, Directivos, Asociados y/o Empleados de la Cooperativa.
4. Grave irrespeto a Directivos, Asociados y/o Empleados de la Cooperativa.
5. Causar daños o pérdida de bienes, elementos, información y/o documentos de la Cooperativa o de sus asociados.

6. Entregar en pago, como garantía o respaldo de compromisos, cheques u otros títulos valores fraudulentos.
7. Entregar documentos manipulados a la Cooperativa.

La suspensión temporal del cargo podrá aplicarse cuando se dé una (s) de las siguientes causales:

1. Omisión, negligencia o abandono de sus funciones en cargos de Administración, Vigilancia, Control, Dirección, Comités permanentes, Comisiones permanentes o en Comisiones Especiales que se le haya nombrado.
2. Dejar vencer los términos en las funciones que le correspondan.

Artículo 30. SUSPENSIÓN DEL CARGO. La suspensión temporal del cargo podrá aplicarse cuando se dé una de las siguientes causales:

1. Omisión, negligencia o abandono de sus funciones en cargos de Administración, Vigilancia, Control, Dirección, Comités permanentes, Comisiones permanentes o Especiales que se le haya nombrado.
2. Dejar vencer los términos en las funciones que le correspondan.

— **PARÁGRAFO** La suspensión del cargo no podrá exceder los 3 meses para los miembros de los órganos de administración, control y vigilancia, comité de apelaciones o comité disciplinario.

Artículo 31. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN. Serán las siguientes:

1. La reincidencia en causales que constituyan investigación en el término no mayor a un (1) año una vez conocido la conducta.
2. El incumplimiento de sus obligaciones y deberes con la Cooperativa.
3. Obstrucción a la investigación.
4. Pertenecer al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité Disciplinario, Comité de Apelaciones o cualquier otro Comité.
5. Realizar el hecho o conducta con participación de otro.
6. Rehuir la responsabilidad, atribuyéndosela a un tercero.
7. El daño o peligro generado a la Cooperativa y/o a sus asociados.
8. Haber sido sancionado por falta disciplinaria dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de la que se juzga.

Artículo 32. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN. Serán las siguientes:

1. El cumplimiento oportuno de sus deberes y obligaciones con la Cooperativa.
2. El cumplimiento demostrado en el desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo.
3. Reconocer o aceptar la falta en el escrito de descargos.
4. Haber procurado por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado.
5. Colaborar con información y/o documentación veraz que conduzca al esclarecimiento de la causal que se investiga.

CAPÍTULO V

Solución de conflictos transigibles

Artículo 33. AMIGABLE COMPOSICIÓN Y CONCILIACIÓN. Las diferencias que surjan entre COOPETROL y sus asociados o entre éstos por causa o con ocasión de las actividades propias de la misma y siempre que versen sobre derechos transigibles y que no sean de materia disciplinaria, o, aunque siéndolo, a juicio de quien corresponda la investigación, no generan afectaciones reales o potenciales en la reputación o patrimonio de la Cooperativa, se someterán a amigable composición y en su defecto a conciliación.

Artículo 34. COMISIÓN DE AMIGABLES COMPONEDORES. Las diferencias o conflictos de que trata el artículo anterior podrán llevarse a una Comisión de Amigables Componedores que actuará de acuerdo con las siguientes normas:

1. Tendrá carácter eventual y temporal, y, en consecuencia, sus miembros serán transitoriamente elegidos para cada caso o a instancia del asociado y mediante convocatoria del Consejo de Administración así:
 - A. Si se trata de diferencias entre COOPETROL y uno o más de sus asociados, estos elegirán un componedor y el Consejo de Administración otro; estos, a su vez, designarán a un tercero. Si dentro de los tres días hábiles siguientes a la elección no hubiere acuerdo en el nombramiento del tercero, este será nombrado por la Junta de Vigilancia de la lista de delegados hábiles.
 - B. Si se trata de diferencias de asociados, cada asociado o grupo de asociados elegirá un amigable componedor. Estos dos designarán un tercero. Sí en el término mencionado en el

numeral a no hubiere acuerdo, el tercer amigable componedor será nombrado por el Consejo de Administración.

2. Los componedores deberán ser personas idóneas, delegados hábiles sin antecedentes judiciales, policiales o administrativos por cualquier ente de la nación, no podrán tener procesos en curso ni antecedentes disciplinarios, y no podrá haber parentesco entre sí, ni con las partes del conflicto hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, único civil o existir unión libre o matrimonio.
3. Al solicitar la amigable composición, las partes interesadas, mediante memorial dirigido al Consejo de Administración, indicará el nombre de componedor y harán constar el asunto, causa u ocasión de la diferencia.
4. Los componedores propuestos deberán manifestar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al aviso de su designación, si aceptan o no el cargo. Quienes ejercerán sus funciones ad honorem.
5. En el evento de que no acepten, la parte respectiva procederá inmediatamente a nombrar su reemplazo de común acuerdo con la otra parte.
6. Una vez aceptado el cargo, los componedores deberán entrar a actuar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su aceptación. Su cargo terminará diez (10) días hábiles después de entrar a actuar, salvo prorroga que les concedan las partes.

ARTICULO 35. Acuerdos. Las proposiciones, insinuaciones o dictámenes de la Comisión si llegare a acuerdo, obliga a las partes, este quedará consignado en un acta suscrita por los amigables componedores y las partes. Si no se concluye a un acuerdo la controversia podrá someterse a conciliación o ponerse en conocimiento de la Justicia Ordinaria.

El acta hará tránsito a cosa juzgada y prestará merito ejecutivo. Si el acuerdo en la amigable composición fuere parcial, las partes quedarán en libertad de discutir solamente las diferencias no acordadas.

CAPÍTULO VI

Régimen económico

Artículo 36. PATRIMONIO. El patrimonio de COOPETROL estará constituido por los aportes sociales individuales y los amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial.

Artículo 37. APORTES SOCIALES. El Aporte social mínimo mensual obligatorio con que cada asociado debe contribuir a la formación de los aportes sociales se establece de la siguiente forma:

Para asociados personas naturales: se aportará el 2% de los ingresos demostrados. En todo caso el ingreso base para calcular el aporte social no puede ser menor del salario mínimo mensual legal vigente. Para las personas jurídicas: Aportará el 30% de un S.M.M.L.V

- **PARÁGRAFO 1.** Ninguna persona natural podrá tener más del diez por ciento (10%) y ninguna persona jurídica más de cuarenta y nueve por ciento (49%) de los aportes sociales de la Cooperativa, cuando un asociado haya aportado más del tope descrito anteriormente, la Cooperativa tendrá la obligación de devolver al respectivo asociado la parte que exceda dicho límite.
- **PARÁGRAFO 2.** Para las personas naturales cuando el monto de los aportes sociales supere los veinticinco (25) S.M.M.L.V. y a partir de la fecha en que se presente este hecho, la cuota periódica se distribuirá así: el 90% se constituirá en ahorro permanente y el 10 % se llevará a aportes sociales. La presente disposición no se aplicará con carácter retroactivo frente a aportes sociales ya pagados.
- **PARÁGRAFO 3.** Sobre los ahorros permanentes, la Cooperativa reconocerá una tasa de interés, la cual fijará el Consejo de Administración mediante reglamentación.
- **PARÁGRAFO 4.** Los ahorros permanentes sólo podrán ser retirados al momento de la pérdida de calidad del asociado, ya sea por muerte, retiro voluntario, exclusión o disolución en el caso de las personas jurídicas.

Artículo 38. REPRESENTACIÓN DE LOS APORTES SOCIALES.

Los aportes sociales serán satisfechos en dinero y quedarán directamente afectados, desde su origen, en favor de la Cooperativa como garantía de las obligaciones que los asociados contraigan con ella; no podrán ser gravados por sus titulares en favor de terceros,

serán inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados en los casos y en la forma que prevean los reglamentos. El aporte social en su conjunto será variable e ilimitado y no podrá reducirse durante la vida de la Cooperativa a menos de 73.800 millones de pesos.

Artículo 39. CERTIFICACIÓN DE LOS APORTES. Los aportes sociales ordinarios y extraordinarios y el ahorro permanente que efectúen los asociados, serán certificados anualmente, al cierre del ejercicio contable, por el representante legal de COOPETROL.

Artículo 40. AUXILIOS Y DONACIONES. Los auxilios, donaciones y subvenciones que asociados o particulares hagan a COOPETROL, no podrán beneficiar individualmente a sus asociados; se llevarán con destino al incremento patrimonial de la Cooperativa. En caso de liquidación las sumas de dinero que pudieran existir por estos conceptos no serán susceptibles de distribución entre los asociados y se procederá de acuerdo con la ley.

■ **PARÁGRAFO 1.** Voluntariamente el asociado hábil podrá tomar el plan exequial con la entidad contratada por COOPETROL que ofrezca los servicios de previsión exequial para el asociado, en este caso el asociado aportará el porcentaje conforme a lo pactado con la empresa contratada para la prestación del servicio de previsión exequial del asociado y su núcleo familiar. Este pago se podrá hacer mensual, semestral o anual.

Artículo 41. RESERVAS Y FONDOS. Las reservas patrimoniales de carácter permanente no podrán ser repartidas entre los asociados, ni incrementarán los aportes de éstos. Igualmente podrá incrementarse con los excedentes y registrar en su contabilidad, incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo al ejercicio anual.

Artículo 42. EJERCICIO ECONÓMICO. El ejercicio económico de la Cooperativa se cerrará anualmente el 31 de diciembre. En esta fecha se cortarán las cuentas y se elaborarán los estados de situación financiera en cumplimiento de las normas contables legales vigentes.

Artículo 43. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE COOPERATIVO. Si del ejercicio resultaren excedentes estos se aplicarán de la siguiente forma:

1. Un veinte por ciento (20%) como mínimo para el Fondo de Educación.
2. Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener la reserva para protección de los aportes sociales.
3. Un diez por ciento (10%) como mínimo para el Fondo de Solidaridad.

El remanente, según lo determine la Asamblea General de Delegados, podrá aplicarse en todo o en parte en alguno o algunos de los siguientes fondos sociales o reservas:

1. Revalorización de aportes sociales, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real.
2. Bienestar social.
3. Amortización de aportes sociales.
4. Emprendimiento solidario.
5. De recreación.
6. Fondo para otros fines.
7. Otras reservas y fondos de carácter patrimonial o pasivo.

CAPÍTULO VII

Administración de la cooperativa

Artículo 44. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN. La administración de COOPETROL estará a cargo de la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Gerente.

Artículo 45. ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General es el máximo organismo de Administración de COOPETROL compuesta por delegados elegidos por los asociados hábiles. El número de delegados será de 70 principales y un delegado principal en representación de los trabajadores asociados para un total de 71 delegados principales. Los delegados a La Asamblea General serán elegidos para períodos de cuatro (4 años) y perderán tal carácter una vez se efectúe la elección de quienes habrán de sucederles.

- **PARÁGRAFO** En consideración a que los delegados constituyen el máximo órgano de administración, para ser delegado se requiere tener dos (2) años de antigüedad como asociado, acreditar la realización de como mínimo cuarenta (40) horas de educación en cooperativismo. No haber estado incurso en ninguna de las causales de exclusión del artículo 13 del estatuto. El aspirante a delegado deberá acreditar una calificación A en sus obligaciones con COOPETROL contada dentro del año inmediatamente anterior al de la convocatoria a elección de delegados.

Artículo 46. ELECCIÓN DE DELEGADOS. El Consejo de Administración reglamentará la elección de delegados, para lo cual se sujetará a las siguientes disposiciones:

1. La reglamentación se expedirá en términos que garanticen la transparencia, igualdad y libertad de acceso a todos los asociados y la participación de todas las zonas geográficas en las cuales COOPETROL tenga agencias o puntos de atención.
2. Los delegados serán elegidos por los asociados hábiles, mediante el sistema uninominal, por zonas electorales definidas por el Consejo de Administración según la ubicación geográfica de las agencias y puntos de atención de la Cooperativa y, además, habrá una circunscripción para los trabajadores asociados.
3. Designará una comisión central de elecciones y escrutinios, conformada por un miembro del Consejo de Administración, un miembro de la Junta de Vigilancia, un representante de la Revisoría Fiscal y dos asociados hábiles que no se encuentren postulados en el proceso electoral.
4. Designará comisiones regionales conformadas por el Director de Agencia o Punto de Atención y dos (2) asociados hábiles que no se encuentren postulados en el proceso electoral.
5. Las personas naturales participarán en la elección de delegados directamente y no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto. Los asociados personas jurídicas participarán por intermedio de su representante legal o de la persona que éste designe. La calidad de representante legal y la de autorizado deberá ser acreditado a través de la documentación que corresponda.
6. La mesa de votación será instalada en sitios fijos de las agencias y puntos de atención. El voto podrá ser por el sistema electrónico u otro medio idóneo.
7. El sistema que recoja los resultados debe ser idóneo, certificado y auditado en simultánea con las elecciones.
8. El número asignado será el correspondiente al orden de inscripción del Asociado candidato a Delegado.
9. En caso de empate(s) se definirá de acuerdo al orden de inscripción.
10. La elección de delegados será por cuatro (4) años y máximo por un periodo de reelección.
11. El proceso electoral se iniciará con tres (3) meses de anticipación a la fecha de elección de delegados.
12. COOPETROL garantizará la implementación del voto electrónico, como una alternativa para las votaciones, quedando a opción del asociado hábil votar a distancia o presencialmente cuando se aprueba utilizar esta forma de votación.

- **PARÁGRAFO 1.** Quien aspire a ser delegado no debe haber sido Gerente, Revisor Fiscal, ni trabajador de COOPETROL durante los últimos cuatro (4) años. No haber sido objeto de sanción ejecutoriada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, ni por los órganos de administración, vigilancia y Comité Disciplinario de COOPETROL.
- **PARÁGRAFO 2.** En el evento que un Delegado falte por ausencia definitiva será reemplazado automáticamente por el aspirante que siga en número de votos en su correspondiente zona electoral.
- **PARÁGRAFO 3.** En el evento en que se dé la ausencia definitiva de un delegado y en la zona electoral coincida el número de candidatos inscritos con el número de delegados elegidos, la delegatura quedará vacante hasta la siguiente elección de delegados.

Artículo 47. FUNCIONES DEL DELEGADO. Adicional a las funciones propias e inherentes al cargo, establecidas en la ley se establecen las siguientes:

1. Asistir como mínimo a una reunión bimestral con los delegados regionales, si los hubiere, y con la administración local de la Cooperativa
 2. Servir de canal de información de la Cooperativa en la promoción de los eventos y/o actividades que esta programe, para lograr la participación de los asociados.
 3. Presentar ante la administración las sugerencias e inquietudes de los asociados.
 4. Poner en conocimiento de la Junta de Vigilancia, Consejo de Administración y Comité Disciplinario las pruebas pertinentes relacionadas con las situaciones irregulares de las que tenga conocimiento, con el propósito de subsanar las irregularidades y mantener el buen nombre y prestigio de la Cooperativa.
 5. Asistir a las jornadas de capacitación para delegados que programe la Cooperativa.
 6. Informar a los asociados de su respectiva agencia sobre las decisiones tomadas en la asamblea de delegados, de conformidad con el plan de comunicación que defina el Consejo de Administración.
 7. Actuar siempre conscientemente con un enfoque centrado en las responsabilidades Individuales y las responsabilidades colectivas.
- **PARÁGRAFO 1.** La información que obtenga el delegado en ejercicio de sus funciones no deberá ser usada en provecho propio, ni en beneficio de terceros, ni para generar eventos adversos a la Cooperativa.

- **PARÁGRAFO 2.** Cuando un delegado realice cambio de residencia permanente, fuera de la jurisdicción de la zona electoral por la que fue elegido, pierde su investidura y la delegatura será asumida por el candidato que siga en votos de la misma zona electoral.

Artículo 48. CLASES DE ASAMBLEA. Las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirán una vez al año dentro de los tres (3) meses siguientes al corte del ejercicio económico; las segundas se reunirán en cualquier época del año para tratar asuntos específicos, imprevistos o urgentes que no puedan esperar hasta la reunión de la siguiente Asamblea general ordinaria y en ella se tratarán únicamente los asuntos por los cuales ha sido convocada y los que deriven estrictamente de ellos. Las Asambleas podrán ser de asociados hábiles o de delegados hábiles. La Asamblea de asociados podrá ser sustituida por la Asamblea de delegados. A la Asamblea General de delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las normas relativas a la Asamblea General de asociados. Igualmente, las asambleas podrán ser presenciales, no presenciales o mixtas.

Artículo 49. CONVOCATORIA. La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria se hará con anticipación no menor a quince (15) días hábiles indicando fecha, hora, lugar, orden del día y los asuntos que se van a someter a decisión; para las asambleas no presenciales se indicará además los medios virtuales o tecnológicos que se utilizarán para la reunión; para las asambleas mixtas se indicará además el lugar y los medios virtuales o tecnológicos que se utilizarán para la reunión. La convocatoria se notificará mediante comunicación escrita, que será enviada a todos los asociados hábiles o delegados hábiles a la dirección física o electrónica que se haya reportado a la Cooperativa. La convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria se realizará con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles y se remitirá la misma información que para la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.

La Junta de Vigilancia verificará la habilidad tanto para delegados como asociados, teniendo como corte el día 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o el último día calendario del mes inmediatamente anterior a la celebración de la Asamblea Extraordinaria y que no esté en mora por más de 30 días calendario a la fecha del corte, tanto en deudas propias como codeudas.

En la sesión ordinaria de la Junta de Vigilancia del mes de enero se realizará la verificación de habilidad, y se publicará una vez se termine la sesión, por el término de cinco (5) días hábiles en la página web y en las Agencias y Puntos de Atención el listado de asociados inhábiles o

de delegados inhábiles según corresponda. Dentro de los 10 días hábiles siguientes de surtida la publicación, los asociados o delegados inhábiles podrán presentar sus reclamaciones para superar dicha situación. Previo a la celebración de la asamblea general, se informará a los asociados o delegados inhábiles, si los hubiere, sobre esta condición, indicándoles las razones por la que adquirieron la inhabilidad, los efectos que le representan y los mecanismos con que cuenta para superar dicha situación.

- **PARÁGRAFO.** Cuando en la asamblea a la que se convoca se tenga previsto la elección de órganos de administración y/o control, con la convocatoria se acompañarán los perfiles que deberán cumplir los candidatos que se postulen y las reglas de votación con las que se realizará la elección.

Artículo 50. RESPONSABLES DE LA CONVOCATORIA. Las Asambleas ordinarias o extraordinarias serán convocadas por el Consejo de Administración, para la fecha, hora y lugar determinados. Si la asamblea es no presencial será convocada para fecha, hora y medio tecnológico aprobados por el Consejo de Administración. Si la asamblea es mixta será convocada, para fecha, hora, lugar y medio tecnológico aprobados por el Consejo de Administración.

La Junta de Vigilancia, El Revisor Fiscal, el quince por ciento (15 %) de los asociados o el cuarenta por ciento (40%) de los delegados podrán solicitar, por escrito, al Consejo de Administración la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, acompañada de la correspondiente sustentación. Si el Consejo de Administración no hiciere la convocatoria a Asamblea General Ordinaria durante el término legal o a extraordinaria después de diez (10) días hábiles de haber sido hecha la solicitud, el Revisor Fiscal, el quince por ciento (15 %) de los asociados o el cuarenta por ciento (40%) de los delegados, solicitarán que dicha convocatoria la haga La Junta de Vigilancia.

Artículo 51. NORMAS DE LA ASAMBLEA. En las reuniones de Asamblea General, se observarán las siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes.

1. La reunión se llevará a cabo en el lugar, día y hora que determine la convocatoria; si la asamblea es no presencial se llevará a cabo en la fecha, hora y medio tecnológico aprobados por el Consejo de Administración. Si la asamblea es mixta se llevará a cabo en la fecha, hora, lugar y medio tecnológico aprobados por el Consejo de Administración; será presidida provisionalmente por el presidente del Consejo de Administración o quien haga sus veces; verificado el quórum la Asamblea elegirá de su seno un presidente, un vicepresidente y un secretario.

2. El quórum inicial de la Asamblea General lo constituye el 50% de los delegados elegidos y convocados. Al integrarse este en la hora prevista por la convocatoria, se procederá conforme a la ley. En el caso de la asamblea de asociados, el quórum inicial de la Asamblea General lo constituye la asistencia de la mitad de los asociados hábiles, si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir una cooperativa.
3. Por regla general las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes. La reforma del estatuto, la transformación, la fusión, la incorporación, la disolución para la liquidación, la fijación de aportes extraordinarios y la amortización de aportes, requerirán siempre el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asistentes
4. La elección de los miembros del Consejo de Administración y de La Junta de Vigilancia, se hará por separado, por el sistema de planchas conformadas por delegados hábiles que representen las diferentes zonas electorales, aplicando el sistema de cociente electoral cuando se inscriba más de una plancha. Cada plancha incorporará por lo menos un renglón, no permitiéndose que el nombre de un delegado hábil esté inscrito en más de una plancha.
5. La Revisoría Fiscal se elegirá en votación separada de la del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia por mayoría absoluta, el aspirante no puede ser asociado de la Cooperativa y debe tener vigente la matrícula de Contador Público.
6. De todo lo sucedido en la reunión se levantará acta firmada por el presidente y el secretario, la cual deberá contener como mínimo:
 - A. Número del Acta, fecha, hora y lugar de la reunión. En el caso de la asamblea no presencial se deberá indicar los medios tecnológicos o virtuales utilizados para la reunión; en las asambleas mixtas se deberá indicar el lugar y los medios tecnológicos utilizados para la reunión.
 - B. Indicación del órgano que convocó, fecha y forma de la convocatoria.
 - C. Conformación del Quórum
 - D. Desarrollo del Orden del Día y los asuntos sometidos a decisión.

El estudio y aprobación del acta estará a cargo de tres (3) delegados asistentes a la Asamblea General, nombrados por el presidente de la Asamblea, quienes la firmaran en señal de conformidad y aprobación junto con el presidente y el secretario. En el caso de las asambleas no

presenciales o mixtas el acta también será firmada por el Representante Legal.

- **PARÁGRAFO.** Los delegados o asociados convocados a la Asamblea General, en ejercicio del derecho de inspección, podrán dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, examinar los documentos, libros, balances y estados financieros de la Cooperativa, así como los informes que se presentarán a consideración de ella.

Artículo 52. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. La Asamblea General de COOPETROL, ejercerá primordialmente las siguientes funciones:

1. Designar de su seno la mesa directiva que presidirá la Asamblea conformada por un (1) presidente (a), un (1) vicepresidente(a) y un(a) secretario(a) que se posesionarán y actuarán una vez elegidos.
2. Establecer las políticas y directrices generales para que la Cooperativa pueda cumplir su objetivo social.
3. Examinar y pronunciarse sobre los informes de los órganos de administración, control y vigilancia.
4. Distribuir los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley, y el presente estatuto.
5. Establecer aportes extraordinarios con fines específicos
6. Elegir y remover los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia y fijarles sus reconocimientos económicos. Cuando en la asamblea se vayan a realizar elecciones, con la convocatoria se acompañarán los perfiles que deberán cumplir los candidatos y las reglas de votación para la elección, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.
7. Elegir y remover al Revisor Fiscal y fijar su remuneración, así como al suplente.
8. Elegir o remover al Comité de Apelaciones y al Comité Disciplinario.
9. Conocer de las actuaciones de los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, del Revisor Fiscal y demás asociados de la Cooperativa, para efectos de determinar las responsabilidades.
10. Decidir sobre la disolución para la liquidación, transformación, fusión, incorporación, reforma de estatutos y amortización de aportes sociales de la Cooperativa.
11. Aprobar o improbar los estados financieros.
12. Adoptar el código de buen gobierno Corporativo
13. Fijar el monto de las garantías de asistencia o participación de los delegados, miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, comités y comisiones.

14. Evaluar el desempeño del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal una vez al año.
15. Informar a los asociados de las decisiones que se adopten en la asamblea, a través de los canales de comunicación que impliquen una gran cobertura, de conformidad con las políticas que adopte COOPETROL.
16. Las demás que las leyes o el Estatuto le asignen.

Artículo 53. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El Consejo de Administración es el órgano de dirección y administración permanente de la Cooperativa, subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General, cuyos mandatos ejecutará. La Cooperativa tendrá un Consejo de Administración compuesto por siete (7) miembros elegidos por la Asamblea General, con sus respectivos suplentes personales, para períodos de dos (2) años. Los miembros del Consejo podrán ser reelegidos máximo por un periodo consecutivo.

- **PARÁGRAFO 1.** A la culminación de los dos (2) periodos y pasados dos (2) años sin ejercer cargos de representación social, el delegado podrá postularse nuevamente para el Consejo de Administración y/o Junta de Vigilancia.
- **PARÁGRAFO 2.** En caso de que se presentara la vacante de un (1) miembro principal del Consejo de Administración, ésta será reemplazada por el suplente personal, y teniendo en cuenta el tiempo que falte para finalizar el periodo para el cual fue elegido. Se hará elección para elegir el suplente siempre que la asamblea lo disponga, y los candidatos serán de la misma región donde se presentó la dimitencia.
- **PARÁGRAFO TRANSITORIO:** Considerando que los miembros del Consejo de Administración fueron elegidos en la Asamblea General Ordinaria Extemporánea de Delegados del 28 de octubre de 2017, se extenderá el periodo, por una única vez, hasta la asamblea ordinaria a realizar en el primer trimestre del 2020, con el propósito de armonizar el periodo del Consejo de Administración a la realización de las asambleas y evitar incurrir en gastos adicionales con una elección en el mes de octubre del año 2019.

Artículo 54. ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS. Los integrantes del Consejo de Administración se posesionarán una vez sean autorizados por el Organismo Gubernamental competente. Efectuada la posesión, se procederá a realizar la inscripción correspondiente.

— PARÁGRAFO 1. REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Para ser elegido miembro del Consejo de Administración, se requiere de lo siguiente:

- A.** Ser Delegado hábil de la Cooperativa al momento de la postulación y a la fecha de elección.
- B.** Tener una antigüedad como asociado de por lo menos cinco (5) años.
- C.** Acreditar haber recibido educación cooperativa, con un mínimo de ciento veinte (120) horas.
- D.** No haber sido sancionado en COOPETROL durante el año anterior a la postulación, con suspensión o pérdida temporal o absoluta de sus derechos sociales o suspensión del cargo.
- E.** No haber sido sancionado y ejecutoriada la sanción por parte de la autoridad que ejerce el control, la inspección y la vigilancia sobre la Cooperativa.
- F.** No haber sido removido por la instancia competente de la Cooperativa de algún cargo social para el cual haya sido elegido o designado, ni haber sido declarado dimitente durante el desempeño de los mismos.
- G.** Acreditar con certificaciones y/o diplomas de educación formal e informal conocimientos en temas relacionados con la actividad financiera, responsabilidades y funciones de los administradores, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y demás temas relacionados con el objeto social de la Cooperativa.
- H.** No haber estado en mora en ninguna de las obligaciones pecuniarias con la Cooperativa por más de sesenta (60) días continuos durante el año inmediatamente anterior a la postulación y a la elección.
- I.** No podrá conformar Consejo de Administración ni Junta de Vigilancia, el delegado que ejerza como gerente o miembro de órganos similares en entidades del sector cooperativo y/o estar vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria -SES.
- J.** No haber sido sancionado penal, disciplinaria o administrativamente, o removidos de cargos de dirección o administración de una organización de la economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención.
- K.** No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad legal o estatutaria.
- L.** No tener antecedentes judiciales, disciplinarios, de policía ni fiscales negativos.
- M.** Cumplir con todos los requisitos exigidos para el cargo por el ente supervisor.

- **PARÁGRAFO 2.** Será requisito de postulación la manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y en los estatutos.
- **PARÁGRAFO 3.** Los requisitos de que trata el presente artículo deberán ser acreditados al momento en que los candidatos se postulen para ser elegidos y cumplirlos en todo momento durante el período para el cual fue electo. La Junta de Vigilancia verificará su cumplimiento conforme a las funciones que le han sido atribuidas por ley y en el presente Estatuto.

Artículo 55. SESIONES Y CONVOCATORIAS. El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente una vez al mes, según calendario que para tal efecto elabore y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. La citación a reuniones ordinarias la hará el presidente del Consejo, las reuniones extraordinarias serán convocadas por el presidente por derecho propio o a solicitud del Gerente, el Revisor Fiscal o La Junta de Vigilancia. En cualquiera de los casos, la citación deberá indicar la fecha, hora y los asuntos que se van a tratar en el orden del día, no podrá contener expresiones abstractas como: “asuntos varios”

- **PARÁGRAFO 1.** La concurrencia de la mayoría simple de los miembros del Consejo de Administración constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas.
- **PARÁGRAFO 2.** A las reuniones del Consejo de Administración podrá asistir, previa invitación, ya sea de manera presencial o virtual, un representante de la Junta de Vigilancia.
- **PARÁGRAFO 3.** Las reuniones del Consejo de Administración podrán ser presenciales, no presenciales o mixtas.
- **PARÁGRAFO 4.** Se autoriza al Consejo de Administración para que expida las políticas de retribución, atención de gastos y destinación de presupuesto para la inducción, capacitación y evaluación de las operaciones del Consejo de Administración.

Artículo 56. REGLAMENTOS. El Consejo de Administración adoptará un reglamento donde se señalarán las pautas para su funcionamiento, tales como composición del quórum, formas de adopción de las decisiones, desarrollo de las sesiones y todo aquello que contribuya a la eficiencia y eficacia de sus funciones.

Artículo 57. CAUSALES DE DIMISIÓN O REMOCIÓN DEL CARGO.

Será considerado dimitante todo miembro del Consejo de Administración que deje de asistir en un periodo de un año a tres (3) sesiones continuas y/o discontinuas sin justa causa.

— **PARÁGRAFO 1.** Son causales de remoción de los miembros del Consejo de Administración, por parte de La Asamblea General:

- A.** Incurrir en cualquiera de las causales de exclusión de la Cooperativa, establecidas en este Estatuto.
- B.** El incumplimiento sistemático de sus funciones como consejero, establecidas en el presente estatuto.
- C.** Incumplir cualquier requisito para ser consejero de administración.

Se suspenderá del ejercicio del cargo al dignatario que se le inicie proceso de disciplinario.

— **PARÁGRAFO 2.** Un integrante principal del Consejo de Administración dejará de serlo en los siguientes casos:

- A.** Dejación voluntaria del cargo.
- B.** Incapacidad legal.
- C.** Haber sido condenado por cualquiera de los delitos comunes consagrados en las leyes vigentes.
- D.** Incurrir en actos u omisiones que lesionen en forma grave la disciplina social y los intereses patrimoniales de COOPETROL.
- E.** Morosidad superior a 60 días calendario, en alguna de las obligaciones contraídas con COOPETROL.

Al incurrir el consejero principal en alguna de estas causales, la Junta de Vigilancia deberá comunicarlo por escrito al Consejo de Administración, órgano que declarará la vacancia y aplicará lo dispuesto en el artículo 53, parágrafo 2 de este Estatuto.

Artículo 58. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Son funciones propias del Consejo de Administración.

- 1.** Adoptar su propio reglamento, el de los Comités, fondos y elegir sus dignatarios.
- 2.** Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los reglamentos de los servicios y mandatos de La Asamblea.

3. Expedir las reglamentaciones de los diferentes servicios, así como las condiciones y obligaciones para su utilización.
4. Aprobar la estructura administrativa, planta física y de personal y fijar los niveles de remuneración de los trabajadores.
5. Fijar y reglamentar las pólizas de manejo de la Cooperativa, de acuerdo con el estatuto y la ley.
6. Nombrar y remover al Gerente y fijarle su remuneración, así mismo nombrar y remover a su suplente. Del cumplimiento de esta facultad, el Consejo presentará informe a la Asamblea General.
7. Autorizar a la Gerencia operaciones cuya cuantía exceda de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
8. Examinar los informes que le presente el Gerente, el Revisor Fiscal y la Junta de Vigilancia y pronunciarse sobre ellos.
9. Crear y reglamentar el funcionamiento de las agencias y puntos de atención, previo estudio de las circunstancias de orden económico y social para su constitución.
10. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que tenga la Cooperativa, facultando en cada caso al Gerente para actuar.
11. Aprobar los créditos de su competencia
12. Reglamentar los fondos sociales y técnicos.
13. Decidir sobre el ingreso, suspensión o exclusión de asociados, así como el reintegro de sus aportes y la cancelación de las obligaciones pendientes.
14. Convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y presentar el proyecto de reglamento de esta.
15. Rendir a la Asamblea General informe sobre las labores realizadas durante el ejercicio, acompañado de un proyecto de distribución de los excedentes operacionales.
16. Nombrar entre los delegados hábiles los miembros de los comités de ley y de los que hagan parte de la estructura administrativa de la Cooperativa.
17. Aprobar las políticas generales para el buen funcionamiento de la Cooperativa.
18. Aprobar la baja en cuentas de cartera de créditos.
19. Aprobar el presupuesto general de la Cooperativa.
20. Adoptar el Código de Ética y Conducta.
21. Reglamentar la elección de delegados de acuerdo con lo estipulado en el presente estatuto.
22. Evaluar periódicamente su propia gestión y la del Gerente, de conformidad con el manual que se implementará para ello.
23. Mantener un programa de capacitación y desarrollo para los delegados y los asociados con miras a la formación como administradores y líderes solidarios.
24. En general, ejercer todas aquellas funciones que le correspondan

y tengan relación con la permanente dirección y administración de COOPETROL.

25. Nombrar los delegados hábiles que representen a COOPETROL en las entidades donde la Cooperativa tenga inversión o asociación.
26. Cumplir con las funciones y/o responsabilidades previstas por el ente de supervisión.
27. Constituir el Comité de Riesgos.
28. Constituir el Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez.
29. Nombrar el Oficial de Cumplimiento
30. Velar por el buen uso de los recursos de los fondos de educación y solidaridad y en general de la totalidad de los fondos y reservas
31. Aprobar por mayoría de votos el informe de gestión.
32. Adoptar, comunicar, poner en práctica y mantener vigente el Código de Conducta.
33. Establecer las políticas, procedimientos y reglas para prevenir y sancionar conflictos de interés
34. Establecer las políticas de información para divulgar los perfiles de los candidatos a órganos de administración y control, con anterioridad a la elección
35. Adoptar las políticas de comunicación e información dirigidas a los asociados sobre las decisiones tomadas en asamblea.

Artículo 59. DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE COOPETROL Y POSESIÓN DEL GERENTE.

El Gerente es el representante legal de COOPETROL, ejecutor de las decisiones de La Asamblea General y del Consejo de Administración. Es además el superior jerárquico inmediato de los trabajadores de La Cooperativa

- **PARÁGRAFO 1.** El Gerente ejercerá el cargo una vez sea posesionado por el organismo gubernamental competente.
- **PARÁGRAFO 2.** El Consejo podrá remover de su cargo al Gerente cuando lo considere necesario, en su condición de trabajador de confianza y manejo.
- **PARÁGRAFO 3.** El Gerente tendrá un (1) suplente seleccionado dentro de los trabajadores de la Cooperativa, el cual tendrá sus mismas competencias y funciones y lo reemplazará en sus ausencias temporales.
- **PARÁGRAFO 4.** Para ser designado Gerente se requiere que el candidato acredite las siguientes calidades:

1. Tener título profesional universitario en carreras como ingeniería Industrial, administración de empresas, economía, finanzas o en general en carreras que suministren habilidades para ejercer cargos de dirección y gestión.
2. Tener experiencia de mínimo de diez (10) años en el ejercicio de cargos directivos en entidades que desarrollen actividades de intermediación financiera o de prestación de servicios financieros en general y/o en entidades financieras y cooperativas de ahorro y crédito.
3. Tener formación en cooperativismo de mínimo ciento veinte (120) horas debidamente acreditadas.
4. No haber sido objeto de sanción dentro de los diez (10) años anteriores a la designación por alguna autoridad administrativa, fiscal o disciplinaria.
5. No haber sido condenado por la comisión de delitos comunes dolosos.
6. Acreditar una adecuada historia crediticia a través de las informaciones consignadas en las entidades administradoras de bases de datos.
7. Acreditar encontrarse a paz y salvo con las autoridades fiscales, administrativas, disciplinarias y judiciales.
8. No haber sido sancionado penal, disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro del Consejo de Administración o Junta Directiva de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a gerente con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención.

— **PARÁGRAFO 5.** El Consejo de Administración podrá apoyarse para la designación de Gerente en una firma de reclutamiento de talento humano de reconocida trayectoria y prestigio. El Gerente debe cumplir con las demás condiciones contenidas en la ley.

— **PARÁGRAFO 6.** Será nombrado por el Consejo de Administración, considerando criterios que garanticen su idoneidad ética y profesional, formación académica, destrezas gerenciales y experiencia para el desarrollo de sus funciones, determinando el tipo de contrato y no podrá ser representante legal de otras organizaciones durante el tiempo que permanezca en dicho cargo.

— **PARÁGRAFO 7.** El Consejo de Administración verificará el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente Estatuto y en la normatividad vigente, siguiendo los procedimientos de calificación del perfil y de decisión previamente establecidos en los reglamentos.

Artículo 60. FUNCIONES DEL GERENTE. Son funciones propias del Gerente:

1. Acatar y ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Delegados y del Consejo de Administración.
2. Gerenciar en forma permanente el funcionamiento integral de la Cooperativa y la prestación de servicios a los asociados.
3. Coordinar el desarrollo de los programas sociales.
4. Proponer al Consejo de Administración cambios en las políticas administrativas, programas de desarrollo y creación de nuevos servicios.
5. Garantizar que los asociados reciban información oportuna sobre los servicios y demás asuntos de su interés.
6. Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro del objeto social y giro ordinario de las actividades de la Cooperativa, con previa autorización de acuerdo al monto establecido en el estatuto; así como constituir las garantías exigidas a la Cooperativa
7. Ejercer la representación legal de la Cooperativa.
8. Ordenar gastos ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con el presupuesto general, cuando no excedan de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes
9. Seleccionar y contratar los trabajadores que se requieran para los diferentes cargos operativos y administrativos de acuerdo con la planta de personal aprobada por el Consejo de Administración y aplicar las sanciones disciplinarias previstas en el reglamento interno de trabajo.
10. Rendir mensualmente al Consejo de Administración informes administrativos y financieros que diagnostiquen el estado de la Cooperativa.
11. Crear y reglamentar los comités operativos que se requieran.
12. Diseñar y garantizar la organización de jornadas de capacitación, sensibilización y mantenimiento entre los colaboradores sobre el ordenamiento jurídico aplicable a la Cooperativa, las buenas prácticas, la regulación prudencial, la gestión de riesgos, el control interno, el manejo de la información, los planes de contingencia y la continuidad del negocio.
13. Gerenciar el Sistema Integral de Administración de Riesgos y, en especial, el SARLAFT.
14. Aprobar el informe de gestión.
15. Certificar los estados financieros de la organización.
16. Suscribir el estado de situación financiera
17. Informar mensualmente las concentraciones individuales que superen el diez por ciento (10%) del patrimonio técnico, independientemente del tipo de garantía.
18. Cumplir con las funciones y/o responsabilidades previstas por el ente de supervisión.

19. Presentar a la asamblea de manera anual un informe de la ejecución presupuestal de los fondos sociales.
20. Las demás que le asigne el Consejo de Administración o estén determinadas por la ley.

— **PARÁGRAFO** La Gerencia deberá presentar a consideración de la Asamblea General de Delegados el PLAN SOCIAL CORPORATIVO, revisado, con su respectivo presupuesto, para la vigencia del siguiente período del ejercicio. Esta servirá de base para el análisis en la distribución de los excedentes por la Asamblea General.

Artículo 61. COMITÉS TÉCNICOS Y SOCIALES: Salvo disposición normativa en contrario, los comités sociales y técnicos estarán integrados por tres (3) principales y un (1) suplente, garantizando la participación de los delegados hábiles en los diferentes comités, para un periodo de dos (2) años pudiendo ser reelegibles por una sola vez. Los delegados nombrados por el consejo de administración solo podrán pertenecer a un comité a la vez.

Sus integrantes serán evaluados por parte del Consejo de Administración una vez por semestre y del del resultado se determinará su continuidad.

— **PARÁGRAFO** Los integrantes del consejo de administración y junta de vigilancia no podrán hacer parte de los comités, salvo en aquellos casos en que las disposiciones legales lo determinen.

Artículo 62. ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN. Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerza sobre COOPETROL, la Cooperativa para su control social, de carácter interno y técnico contará con una Junta de Vigilancia y para su fiscalización contará con un Revisor Fiscal.

Artículo 63. JUNTA DE VIGILANCIA. La Junta de Vigilancia es el órgano que tiene a su cargo vigilar el correcto funcionamiento y eficiencia de la Administración de la Cooperativa. Está conformada por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes personales, elegidos por la Asamblea General para períodos de dos (2) años. Los miembros de la Junta de Vigilancia podrán ser reelegidos máximo por un periodo consecutivo.

— **PARÁGRAFO 1.** El miembro de la Junta de Vigilancia que haya sido elegido para dos (2) periodos consecutivos para este órgano, no podrá ser elegido en el siguiente periodo como integrante del Consejo de Administración.

- **PARÁGRAFO 2.** Los miembros de la Junta de Vigilancia una vez elegidos en la Asamblea tomarán posesión de su cargo.

Artículo 64. REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. Para ser postulado y elegido como miembro de La Junta de Vigilancia, se deberán cumplir los mismos requisitos establecidos en el artículo 43 de este estatuto.

- **PARÁGRAFO 1.** Será requisito de postulación la manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y en los estatutos.
- **PARÁGRAFO 2.** Las reuniones de la Junta de Vigilancia podrán ser presenciales, no presenciales o mixtas.
- **PARÁGRAFO 3.** Los requisitos deberán ser acreditados al momento en que los candidatos se postulan para ser elegidos y cumplirlos en todo momento durante el período para el cual fue electo.

Artículo 65. SESIONES. La Junta de Vigilancia se reunirá ordinariamente una vez al mes, según calendario que para tal efecto elabore o extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. La citación a reuniones ordinarias la hará el Coordinador de la Junta de Vigilancia, las reuniones extraordinarias serán convocadas por el Coordinador o a solicitud del Gerente o el Revisor Fiscal. En cualquiera de los casos, la citación deberá indicar la fecha, hora y los asuntos que se van a tratar en el orden del día, no podrá contener expresiones abstractas como: “asuntos varios”.

- **PARÁGRAFO** Se autoriza al Consejo de Administración para que expida las políticas de retribución, atención de gastos y destinación de presupuesto para la inducción, capacitación y evaluación de las operaciones de la Junta de Vigilancia.

Artículo 66. FUNCIONES. Son funciones de La Junta de Vigilancia:

1. Velar por que los actos de los órganos de Administración se ajusten a las prescripciones legales estatutarias, reglamentarias y en especial a los principios cooperativos.
Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y al
2. Organismo Gubernamental Competente, sobre las irregularidades que existen en el funcionamiento de COOPETROL, y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deban adoptarse.

3. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y con la debida oportunidad.
4. Hacer llamados de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la Ley, el estatuto y los Reglamentos.
5. Solicitar la aplicación de sanciones o investigaciones cuando haya lugar a ello y velar porque el órgano competente se ajuste al debido proceso.
6. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en la elección de delegados a la Asamblea; así mismo verificar la habilidad de los delegados para participar en las elecciones de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comités.
7. Rendir informe sobre sus actividades a La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.
8. Convocar La Asamblea General en los casos establecidos por la Ley y el presente estatuto.
9. Colaborar con las Entidades Gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia, y rendirles los informes solicitados.
10. Elaborar su propio reglamento y elegir sus dignatarios.
11. Hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas y Reclamos presentados por los asociados a fin de verificar la atención de las mismas, presentar sus recomendaciones y solicitar la aplicación de los correctivos a que haya lugar.
12. Velar por el buen uso de los recursos de los fondos de educación y solidaridad y en general de la totalidad de los fondos y reservas.
13. Hacer seguimiento permanente al Proyecto Educativo Socio-Empresarial -PESEM, desde su construcción e implementación, hasta su evaluación y presentar el seguimiento realizado a la asamblea
14. Cumplir con las funciones y/o responsabilidades previstas por el ente de supervisión.
15. Las demás que le asignen la Ley y el presente estatuto.

— **PARÁGRAFO 1.** Para la remoción de los miembros de La Junta de Vigilancia le serán aplicables, en lo pertinente, las causales para los consejeros, establecidos en el Artículo 46 de este estatuto.

— **PARÁGRAFO 2.** El control social ejercido por La Junta de Vigilancia implicará resultados sociales, los procedimientos y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados.

— **PARÁGRAFO 3.** Un integrante principal de la Junta de Vigilancia dejará de serlo en los siguientes casos:

- A.** Dejar el cargo voluntariamente.
- B.** Incapacidad legal.
- C.** Haber sido condenado por cualquiera de los delitos comunes consagrados en las leyes vigentes.
- D.** Incurrir en actos u omisiones que lesionen en forma grave la disciplina social y los intereses patrimoniales de COOPETROL.
- E.** Morosidad superior a 60 días calendario, en alguna de las obligaciones contraídas con COOPETROL.

Al incurrir el miembro principal de Junta de Vigilancia en alguna de estas causales, la Revisoría Fiscal deberá comunicarlo por escrito a la Junta de Vigilancia, órgano que declarará la vacancia y aplicará lo dispuesto en el artículo 53, parágrafo 2 de este estatuto.

Artículo 67. REVISOR FISCAL. La fiscalización general de la Cooperativa, y en especial en cuanto hace a la revisión y la vigilancia contable, estarán a cargo de un Revisor fiscal, contador Público con matrícula vigente, elegido por La Asamblea General con su respectivo suplente para periodos de dos (2) años. El revisor Fiscal no puede ser asociado de la Cooperativa. La Revisoría Fiscal puede ser ejercida por una persona jurídica. El Consejo de Administración presentará los candidatos que cumplan con los requisitos legales a la asamblea general, para la elección de la Revisoría Fiscal.

- **PARÁGRAFO 1.** La Revisoría Fiscal se posesionará una vez sea autorizada por el organismo competente, el ejercicio del cargo de revisor fiscal estará condicionado a la autorización de su posesión por parte de la autoridad competente.
- **PARÁGRAFO 2.** La Revisoría Fiscal podrá ser reelegida máximo por un periodo consecutivo.
- **PARÁGRAFO 3.** Para ser elegido Revisor Fiscal se deberá acreditar una experiencia de mínimo cinco (5) años en la prestación del servicio de revisoría fiscal en entidades que ejerzan actividad de intermediación financiera o que presten servicios financieros en el sector solidario. Acreditar conocimientos en Sistemas de Administración de Riesgos de un mínimo de 150 horas.
- **PARÁGRAFO 4.** Pérdida de la calidad de Revisor Fiscal: La calidad de revisor fiscal se pierde:
 - 1.** Por muerte de la persona natural o disolución que implique liquidación de la persona jurídica que hayan sido elegidas por la Asamblea General.
 - 2.** Por imposibilidad sobreviniente que le impida el ejercicio de sus funciones.

3. Por renuncia voluntaria.
4. Por remoción decretada por la Asamblea General.

La empresa elegida o persona elegida presente además el certificado de antecedentes profesionales emitida por la Junta Central de contadores.

Artículo 68. FUNCIONES. Son funciones del Revisor Fiscal:

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o se cumplan por parte de COOPETROL, se ajusten a las leyes, a las prescripciones del estatuto, a las decisiones de La Asamblea General o del Consejo de Administración.
2. Dar oportunamente cuenta por escrito a La Asamblea, al Consejo de Administración, al Gerente General y Junta de Vigilancia, según los casos, de irregularidades que ocurran en el funcionamiento de COOPETROL
3. Velar que se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad de COOPETROL, y se conserven adecuadamente los archivos de comprobantes de las cuentas.
4. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control sobre el patrimonio.
5. Inspeccionar los bienes de la institución y procurar que sobre ellos se ejerzan oportunamente las medidas de conservación.
6. Efectuar el arqueo de los bienes y fondos cada vez que lo estime conveniente y velar porque todos los libros de la Entidad se lleven conforme a las normas contables que sobre la materia establezca el Organismo Competente.
7. Informar oportunamente a los delegados de situaciones que pongan en riesgo la estabilidad financiera de la Cooperativa y sus recomendaciones no hayan sido atendidas por el Consejo de Administración y la Gerencia.
8. Cumplir con las funciones y/o responsabilidades previstas por el ente de supervisión.
9. Aplicar las NIA en cumplimiento de las responsabilidades contenidas en los artículos 207 numeral 7 y 208 del Código de Comercio, en relación con el dictamen de los estados financieros, y aplicar las ISAE en desarrollo de las responsabilidades señaladas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea y con la evaluación de control interno.
10. Las demás que sean establecidas por la ley y el presente estatuto.

- **PARÁGRAFO 1.** El Revisor Fiscal podrá asistir cuando lo considere conveniente o sea citado por el Consejo de Administración a las reuniones de este organismo, ejerciendo exclusivamente el derecho a la voz.
- **PARÁGRAFO 2.** Se consideran como causales para proceder a su remoción el incumplimiento sistemático de sus obligaciones, el no atender de manera adecuada sus funciones y las demás previstas en las prescripciones legales o en los respectivos contratos.
- **PARÁGRAFO 3.** El suplente del Revisor Fiscal reemplazará al titular en sus ausencias temporales o definitivas, asumirá el cargo por el resto del período en este último evento.

Artículo 69. POLITICAS DE RETRIBUCIÓN. Para el correcto funcionamiento del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités sociales y técnicos y comisiones transitorias, la asamblea general aprobará las políticas de retribución, atención de gastos y destinación de presupuesto para la inducción, capacitación y evaluación de sus operaciones.

Artículo 70. SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL. Como son órganos colegiados, para la solicitud de la información se procederá de acuerdo con la reglamentación de cada organismo; en caso de no estar reglamentado se procederá así:

1. La solicitud debe ser presentada a través del presidente y/o del secretario del Consejo de Administración o del Coordinador de la Junta de Vigilancia y con conocimiento del organismo correspondiente estableciendo claramente la clase, alcance y sentido de la información.
2. La administración debe responder dentro del término señalado para ello y previo a la siguiente sesión del Consejo de Administración o Junta de Vigilancia, entregando los soportes del caso.
3. Se deben respetar los derechos de los asociados en cuanto a la confidencialidad de la información.

CAPÍTULO VIII

Responsabilidades, incompatibilidades y prohibiciones

Artículo 71. RESPONSABILIDADES ANTE TERCEROS. La responsabilidad de la Cooperativa ante terceros y ante sus asociados por las operaciones que efectúe el Consejo de Administración, el Gerente General y demás administradores y mandatarios de ella, de conformidad con las atribuciones que le fije el presente estatuto, se limita al monto del patrimonio de la misma.

Artículo 72. RESPONSABILIDAD DE ASOCIADOS RETIRADOS. Los asociados que se retiren voluntariamente y los que sean excluidos, responderán con sus aportes por las obligaciones que hayan contraído con la Cooperativa, hasta el momento del retiro o de la exclusión.

Artículo 73. RESPONSABILIDAD ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL. Los miembros del Consejo de Administración, el Gerente General, el Revisor Fiscal y demás trabajadores de la Cooperativa son responsables de la acción, omisión o extralimitación del ejercicio de sus funciones de conformidad con el derecho común.

- **PARÁGRAFO 1.** Cuando se trate de decisiones colegiadas, los administradores o directivos de la Cooperativa, responderán personal y solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias.
- **PARÁGRAFO 2.** Los administradores de la Cooperativa, serán responsables por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales, estatutarias o reglamentarias a las que la organización deba sujetarse, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas, civiles o penales que señale la ley.

Artículo 74. ACCIONES DE RESPONSABILIDAD. La Cooperativa, los asociados y los acreedores podrán ejercer acción de responsabilidad contra los miembros de La Asamblea, del Consejo de Administración, Gerente, Revisor Fiscal y demás trabajadores, por sus actos de omisión, o extralimitación o abuso de autoridad, con los cuales hayan perjudicado el patrimonio y el prestigio de la Cooperativa, con el objeto de exigir la reparación de los perjuicios causados.

Artículo 75. SANCIONES. Las sanciones de multa que imponga el organismo gubernamental Competente, por las infracciones previstas en la ley y en las normas reglamentarias, serán canceladas del propio pecunio de las personas responsables y no con el patrimonio de la Cooperativa.

Artículo 76. INCOMPATIBILIDADES GENERALES, INHABILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS.

Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración y de La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal en ejercicio, el Gerente y quienes cumplan las funciones de tesorero y contador, no podrán ser cónyuges entre sí, ni compañeros permanentes, ni estar ligados por parentesco alguno de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. Los miembros de La Junta de Vigilancia no podrán ser simultáneamente miembros del Consejo de Administración, ni llevar asuntos de la Cooperativa en calidad de empleado o asesor.

Los miembros del Consejo de Administración y de La Junta de Vigilancia no podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la Cooperativa.

Los cónyuges, compañero(a)s permanentes, y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad y primero civil, de los miembros del Consejo de Administración, de La Junta de Vigilancia o del Gerente de la Cooperativa, tampoco podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la entidad.

- **PARÁGRAFO 1.** No podrá conformar Consejo de Administración ni Junta de Vigilancia, el delegado que ejerza como gerente o miembro de órganos similares en entidades del sector cooperativo y/o estar vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria -SES.

Artículo 77. CONFLICTO DE INTERÉS. Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona debido a su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales.

CAUSALES QUE GENERAN CONFLICTOS DE INTERÉS

1. Votar en asuntos que sean directamente relacionados con la persona que ejerce como integrante del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, Comité Disciplinario o Comité de Apelaciones.
2. Tener un interés particular directo o indirecto, en temas que sean sometidos a su consideración, en razón del ejercicio del cargo.
3. Que el integrante del Consejo de Administración, de la Junta de

Vigilancia, Comité Disciplinario o Comité de Apelaciones, tenga parentesco hasta cualquier grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, con la persona sobre la cual se someterá a consideración una decisión.

4. Que el integrante del Consejo de Administración o el Gerente, sea socio, accionista o asociado a una persona jurídica, con la cual se suscribirá un contrato, convenio o cualquier otro tipo de relación comercial.
5. Las demás que se enmarquen en la definición de conflicto de interés prevista en el presente artículo.

Artículo 78. LIMITACIÓN DEL VOTO. Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, así como cualquier otro trabajador que tenga carácter de asociado de la Cooperativa, no podrán votar cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad ni en los que exista conflicto de interés.

Artículo 79. APROBACIÓN DE CRÉDITOS. Las operaciones de crédito realizadas con las siguientes personas o entidades requerirán de un número de votos favorables, que en ningún caso resulte inferior a las cuatro quintas (4/5) partes de la composición del respectivo Consejo de Administración de la Cooperativa:

1. Asociados titulares del cinco por ciento (5%) o más de los aportes sociales.
2. Miembros del Consejo de Administración.
3. Miembros de la Junta de Vigilancia.
4. Representantes Legales.
5. Las personas jurídicas de las cuales los anteriores sean administradores o miembros de Junta de Vigilancia.
6. Los cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las personas señaladas en los numerales anteriores.

— **PARÁGRAFO** Serán personal y administrativamente responsables los miembros de dichos estamentos que otorguen créditos en condiciones que incumplan las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, sobre la materia.

Artículo 80. PROHIBICIONES. Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración y de La Junta de Vigilancia, no podrán ocupar cargo similar ni ser trabajadores de otras entidades que presten los mismos servicios de COOPETROL

Los integrantes del Consejo de Administración y de La Junta de Vigilancia no podrán ocupar cargos en la Cooperativa en calidad de empleados, ni podrá alguno de ellos ser al mismo tiempo Gerente de la

Cooperativa, ni siquiera por encargo. Tales prohibiciones se extienden a sus cónyuges, compañero(a)s permanentes o a quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad o primero civil.

Los trabajadores de la Cooperativa que, a su vez sean asociados, no podrán pertenecer a los órganos de dirección, control y vigilancia de la entidad.

Se prohíbe conceder a los administradores de la Cooperativa, en desarrollo de las funciones propias de sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas o privilegios que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad. Así mismo, se prohíbe conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados y fundadores o preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales.

De igual manera, les está prohibido a los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, involucrarse en los procesos de contratación de trabajadores de la Cooperativa, función inherente y exclusiva del Gerente General y su equipo de trabajadores.

- **PARÁGRAFO** No podrá conformar el Consejo de Administración ni Junta de Vigilancia, el delegado que ejerza la representación legal, ocupe cargos en órganos de administración o control, ocupe cargos como Gerente (a), Subgerente (a) o director (a), en Organizaciones de la Economía Solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria o la Superintendencia Financiera de Colombia, que tengan dentro de sus servicios u objeto social, las mismos servicios u objeto social que desarrolla COOPETROL.

CAPÍTULO IX

Fusión, incorporación, integración y escisión

Artículo 81. FUSIÓN. La Cooperativa podrá fusionarse con otra u otras cooperativas siempre y cuando su objeto sea común o complementario, en este caso se disolverán sin liquidarse y podrán tomar en común un nombre distinto al usado por cada una de ellas constituyéndose una nueva entidad jurídica regida por el nuevo estatuto. La fusión requiere autorización previa del organismo gubernamental competente y la aprobación de las 2/3 de la asamblea general. La Cooperativa producto de la fusión se subrogará en los derechos y obligaciones de COOPETROL.

Artículo 82. INCORPORACIÓN. COOPETROL podrá incorporarse a otra entidad cooperativa del mismo tipo, adoptando su denominación y quedando amparada por su personería jurídica. La incorporación requiere autorización previa del organismo gubernamental competente y la aprobación de las 2/3 de la asamblea general. La Cooperativa incorporante se subrogará en todos los derechos y obligaciones de COOPETROL.

La Cooperativa podrá aceptar la incorporación de otra cooperativa del mismo tipo, subrogándose en los derechos y obligaciones de la entidad incorporada.

Artículo 83. INTEGRACIÓN. Para desarrollar sus objetivos y fortalecer la integración, COOPETROL, por decisión de las dos terceras (2/3) partes de los miembros del Consejo de Administración, podrá asociarse o formar parte de la constitución de organismos de segundo grado, instituciones auxiliares del cooperativismo y entidades del sector social.

Artículo 84. ESCISIÓN. COOPETROL podrá escindirse transfiriendo una o varias partes de su patrimonio a una o más entidades cooperativas existentes o para la creación de una nueva cooperativa; previa la aprobación de las 2/3 de la asamblea general. Los asociados de COOPETROL participarán en el capital de las sociedades involucradas en la escisión de acuerdo con el porcentaje aprobado por la Asamblea General de Delegados.

CAPÍTULO X

Disolución y liquidación

Artículo 85. DISOLUCIÓN. COOPETROL podrá disolverse por:

1. Resolución adoptada voluntariamente por no menos de las dos terceras (2/3) partes de los delegados hábiles reunidos en Asamblea General, convocada de acuerdo con las normas consagradas en este Estatuto.
2. Por reducción de los asociados a menos del número mínimo exigible para su constitución, siempre que esta situación se prolongue por más de seis (6) meses.
3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creado.
4. Por fusión o incorporación a otra Cooperativa.
5. Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores,

6. Cuando los aportes sociales estén por debajo del capital mínimo irreducible, y;
7. Porque los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines o porque las actividades que desarrolla sean contrarias a la ley, a las buenas costumbres o al espíritu del Cooperativismo.

— **PARÁGRAFO** La Resolución de disolución deberá ser comunicada al organismo gubernamental competente, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la realización de la Asamblea, para los fines pertinentes.

Artículo 86. LIQUIDACIÓN. Decretada la disolución se procederá a la liquidación de conformidad con las normas legales y si quedare algún remanente éste será transferido a la entidad que determine la Asamblea o en su defecto a la Entidad que cumpla funciones de fomento y educación cooperativa, con preferencia a las organizaciones cooperativas a las cuales haya estado afiliada COOPETROL.

Artículo 87. REGISTRO Y PUBLICIDAD DE LA DECISIÓN DE DISOLUCIÓN. La disolución de la Cooperativa, cualquiera que sea el origen de la decisión, será registrada ante el organismo gubernamental competente. Igualmente, deberá ser puesta en conocimiento público por la Cooperativa, mediante aviso en un periódico de circulación regular en el domicilio principal de la entidad.

Artículo 88. DESIGNACIÓN DE LIQUIDADORES. Cuando la disolución haya sido acordada por la Asamblea General, ésta designará dos (2) liquidadores. Si los liquidadores, no fueron nombrados o no entraren en funciones dentro de los treinta (30) días siguientes a su nombramiento, el organismo gubernamental competente procederá a nombrarlos.

Artículo 89. ACEPTACIÓN Y POSESIÓN DE LOS LIQUIDADORES. La aceptación del cargo de liquidadores, la posesión y la presentación de la fianza, se hará ante el organismo gubernamental competente dentro de quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación de su nombramiento.

Artículo 90. ACTUACIÓN DE LOS LIQUIDADORES. Los liquidadores actuarán de consenso y las discrepancias que se presenten entre ellos serán resueltas por los delegados. El liquidador o liquidadores tendrán la Representación Legal de la Cooperativa.

Artículo 91. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS. Cuando sea nombrada liquidadora una persona que administre los bienes de la

Cooperativa, no podrá ejercer su cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de gestión por el organismo gubernamental competente. Si transcurridos treinta (30) días desde la fecha de su designación no se hubiesen aprobado dichas cuentas, se procederá a nombrar un nuevo liquidador.

Artículo 92. INFORME DE ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN. Los liquidadores deberán informar a los acreedores y a los asociados del estado de la liquidación en que se encuentra la Cooperativa en forma apropiada.

Artículo 93. REUNIÓN DE DELEGADOS. Los delegados podrán reunirse cuando lo estimen necesario, para conocer el estado de la liquidación y dirimir las discrepancias que se presenten entre los liquidadores. La convocatoria se hará por el número de delegados superior al cuarenta por ciento (40%) de los existentes al momento de la disolución.

Artículo 94. EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES A TÉRMINO. A partir del momento en que se ordene la liquidación, las obligaciones a término de la Cooperativa se hacen exigibles, pero sus bienes no podrán ser embargados.

Artículo 95. ACTIVIDADES DE LOS LIQUIDADORES. Serán deberes de los liquidadores los siguientes:

1. Concluir con las operaciones pendientes al término de la disolución.
2. Formar inventarios de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles.
3. Exigir cuentas de su administración a las personas que hayan manejado intereses de la Cooperativa y no hayan obtenido el finiquito correspondiente.
4. Liquidar y cancelar las cuentas de la Cooperativa con terceros y con cada uno de los asociados.
5. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos.
5. Enajenar los bienes de la Cooperativa.
6. Presentar estado de la liquidación cuando los delegados lo soliciten.
7. Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de la liquidación obtener del organismo gubernamental competente su finiquito.
8. Las demás que deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio mandato.

Artículo 96. HONORARIOS DE LOS LIQUIDADORES. Los honorarios de los liquidadores serán fijados por la Asamblea General y en el mismo acto de nombramiento. Cuando el nombramiento de los liquidadores corresponda al organismo gubernamental competente, los honorarios se fijarán de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el mencionado organismo.

Artículo 97. PRIORIDADES DEL PAGO. En la liquidación de la Cooperativa deberá procederse al pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades.

1. Gastos de liquidación.
2. Salarios y prestaciones sociales ciertas ya causadas al momento de la disolución.
3. Obligaciones fiscales.
4. Créditos hipotecarios y prendarios.
5. Obligaciones con terceros, y;
6. Aportes de los asociados.

— **PARÁGRAFO** Los depósitos de los asociados se excluirán de la masa de liquidación.

Artículo 98. TRANSFORMACIÓN. la Cooperativa podrá transformar su naturaleza jurídica, en los casos permitidos por la ley, mediante reforma estatutaria que como tal requerirá de proyecto previo estudiado por el Consejo de Administración y luego aprobado por las dos terceras (2/3) partes de los asistentes a la asamblea general de delegados o de asociados.

CAPÍTULO XI

Disposiciones finales

Artículo 99. REFORMA DEL ESTATUTO. La asamblea general de delegados es la encargada de reformar y aprobar los estatutos de la Cooperativa, para lo cual el Consejo de Administración, presentará una propuesta de reforma, basada en la participación de los delegados a través de mecanismos de participación, análisis jurídicos correspondientes y socialización, antes de realizar la asamblea general de delegados. La reforma estatutaria, tendrá aplicación una vez aprobada en la asamblea general de delegados, excepto aquellos artículos que sean oponibles ante terceros, caso en el cual se requiere previa inscripción en la Cámara de Comercio respectiva. Cuando se convoque a una asamblea ordinaria para una reforma estatutaria, las propuestas realizadas por los asociados y/o delegados deben ser

enviadas al Consejo de Administración a más tardar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la realización de la asamblea ordinaria, para su consideración, debate y análisis jurídicos con la participación de los delegados, a fin de que el Consejo de Administración las analice, socialice y las presente a la asamblea general ordinaria de delegados. Cuando se convoque a una asamblea extraordinaria para una reforma estatutaria, se debe elaborar un cronograma con mínimo tres (3) meses de antelación a la convocatoria de la asamblea para su consideración, debate y análisis jurídicos con la participación de los delegados, a fin de que el Consejo de Administración las analice, socialice y las presente a la asamblea general extraordinaria de delegados.

- **PARÁGRAFO** En la asamblea la discusión, análisis y aprobación de la reforma estatutaria versará únicamente sobre aquellos artículos que sean propuestos en el proyecto de reforma presentado con la anterioridad que corresponda según sea la asamblea ordinaria o extraordinaria y que hayan cumplido con el procedimiento previsto en el presente artículo.

Artículo 100. APLICACIÓN POR ANALOGÍA DE DISPOSICIONES LEGALES. Cuando la ley, los decretos reglamentarios, las resoluciones del organismo gubernamental competente, el presente estatuto y los reglamentos de COOPETROL, no contemplaren la forma de proceder o regular una determinada actividad, se aplicarán por analogía las disposiciones generales sobre corporaciones civiles o sociedades comerciales, siempre y cuando no entren en contradicciones con los principios cooperativos.

El presente estatuto fue aprobado en LXXV Asamblea General Ordinaria de Delegados que tuvo lugar los días 23, 24 y 25 de marzo de 2023, en la ciudad de Bucaramanga.

Eduard Lee Cadavid Rivera
Presidente de Asamblea

Álvaro Manuel Carbonell González
Secretario de Asamblea

